

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

545/25/פ

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – הגבלת זכות העמידה)

1. תיקון סעיף 15 בחוק-יסוד: השפיטה¹, בסעיף 15(ד), בסופו יבוא:

"(5) ראה בית המשפט כי הוגשה עתירה או בקשה של אדם שלא נפגע באופן אישי ממשי וישיר מפעולה של גוף המנוי בפסקאות (2) עד (4), לא ידון בית המשפט בעתירה או בבקשה ולא יוכל להוציא צו בעניינה אלא בנושאים שייקבעו בחוק."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק יסוד זו היא החזרת המגבלות על "זכות העמידה" שהיו נהוגות בישראל בעבר. דרישת "זכות עמידה" ממי שעותר לסעד מבית המשפט מהווה מנגנון איזון חשוב בין הרשויות. בעבר נדרש עותר להוכיח כי יש לו עניין אישי, ממשי וישיר בעתירה, ועותרים נדחו אם נמצא שאין סכסוך משפטי שדורש את התערבות בית המשפט, וראו למשל, בג"ץ 40/70 בקר נ' שר הביטחון, פ"ד כ"ד(1) 238 (1970).

מאז שנות השמונים של המאה הקודמת נשחקה למעשה בבית המשפט העליון הדרישה לזכות עמידה, ושופטיו פתחו את דלתות בתי המשפט לכל עותר (ראו את דברי השופטת ברק-ארז בבג"ץ 4956/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' כנסת ישראל, פס' 2 (פורסם בנבו, 20.08.2020)). רק לאחרונה הוגשו 15 עתירות לבג"ץ כנגד חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (בג"ץ 5555/18 ח"כ אכרם חסון נ' כנסת ישראל (פורסם בנבו, 8.7.2021)) בבקשה להתערבות שיפוטית אפילו בחוק יסוד, למרות שאף אחד מן העותרים לא הצביע על כך שנפגע באופן אישי מהחוק.

כתוצאה משחיקת דוקטרינת "זכות העמידה", השתנה אופיו של בית המשפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. הוא הפך מגוף שעניינו הכרעת סכסוכים משפטיים נקודתיים בין האדם והרשות, למערכת שלטונית שמתווה מדיניות במקביל לנבחרי הציבור אך ללא לגיטימציה דמוקרטית.

שחיקת הדרישה לזכות עמידה בישראל הפרה את האיזון בין הרשויות. הבטחת מעמד לכל "עותר ציבורי" מסירה את מגבלת הפסיביות המוסדית ומאפשרת לבית המשפט לדון בכל נושא. בית המשפט הפך לערכאת ערעור על כל החלטה שלטונית ומוצא את עצמו מוצף בעתירות שדורשות מהשופטים להיכנס בנעלי הממשלה והכנסת – גם במקרים שבהם אין גורם שנפגע מההחלטה.

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

חרף השלכותיו הדרמטיות של השינוי על האיזון בין שלוש רשויות השלטון, עד כה הוא לא זכה להתייחסות מספקת מצד המחוקק. תיקון חוק-יסוד: השפיטה, מבקש להשלים את החוסר ולקבוע תנאי סף להגשת עתירות בדומה למצב בשורה של מדינות דמוקרטיות כמו ארה"ב, אוסטרליה וגרמניה. התנאי המוצע יחזיר את בית המשפט לתפקידו החשוב כמכריע בסכסוכים ומגן על האזרח מפני פגיעה, ישיב את האיזון בין הרשויות ויקל על העומס על מערכת המשפט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/835) ועל ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/24/3007) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/544).

הצעת החוק זהה לפ/24/3007 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)